



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 תובע
מיכאלי דור,
באמצעות ב"כ: עו"ד פרץ עודד
רייך בני 21, נתניה
טל': 0523266589 פקס: 1523266589

נגד

1 פקר רוסלן,
2 פקר דיאנה,
באמצעות ב"כ: עו"ד לוין חיים פאשי
תל אביב - יפו
טל': 0524499399

נתבעים

פסק דין

ההכרעה הנדרשת בתיק זה היא בשאלה האם הנתבעים הצליחו להוכיח כי ניתנה בידיהם הסכמת מרבית בעלי הדירות בבית המשותף הנדון להתקנת שער מתכת בחומה המהווה רכוש משותף וגובלת בחצר הצמודה לדירתם, והאם נתקבלה הסכמת רוב בעלי הדירות לכך שיתקינו מצלמות אבטחה על גבי הקיר החיצוני של הבית המשותף.

רקע עובדתי ותמצית טענות הצדדים

1. עסקין בבית המשותף ברח' הכורמים 16 באשקלון, אשר טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ורשום בפנקס הזכויות כגוש 1203 חלקה 13 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובע הוא הבעלים של דירה מס' 4 ואילו הנתבעים הם הבעלים של דירת גן המצויה מתחת לדירת התובע, אשר לה צמודה חצר.

2. אין מחלוקת כי במהלך חודש אפריל 2023 הנתבעים פרצו פתח בחומה המהווה רכוש משותף וניצבת על גבול המגרש של הבית המשותף ואשר מצדה הפנימי גובלת בחצר הנתבעים, ובפתח שנוצר הקימו שער ברזל עליו תלו שלט עם שם משפחתם (להלן: "**השער**"). כן הקימו שביל מדלת הכניסה האחורית של דירתם הפונה אל החצר אל השער שהציבו. כמו כן הציבו הנתבעים מספר מצלות אבטחה, חלק על גבי הקיר החיצוני וחלקן על גבי הפרגולה שהתקינו. נוסף על כך התקינו חישוק של סל על הקיר הפונה לחצר דירתם.

3. להשלמת התמונה אציין כי טרם הגשת התביעה דן הגיש התובע תובענה לבימ"ש השלום באשקלון, במסגרת ת"א 45465-02-23, בה עתר להסרת פרגולה שבנו הנתבעים מעל היציאה האחורית של דירתם בעילה של הפרת חובה חקוקה. ביום 17.3.25 ניתן פס"ד דינו בימ"ש השלום הנכבד המורה לנתבעים להסיר את הפרגולה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. התובע טען בכתב תביעתו כי הנתבעים מבקשים להפוך את דירת הגן שלהם למעין "וילה פרטית" שלה גישה נפרדת וישירה בהתעלם מהיותה חלק מבית המשותף באמצעות יצירת כניסה פרטית תוך כדי הריסה בלא היתר בנייה כדין של חלק מהחומה המשותפת ותוך פגיעה קניינית בזכויות של כלל בעלי הדירות ברכוש המשותף לרבות התובע, בלא לקבל הסכמתם. הנתבעים אף הקימו על גבי קיר דירתם החיצוני, המהווה רכוש משותף, מצלמות אבטחה בלא לקבל את הסכמת בעלי הדירות.
- נוסף על כך, טען התובע, כי הנתבעים התקינו חישוק סל על גבי הקיר החיצוני, תחת חלון חדר השינה שלו באופן שנגרם לו מטרד קבוע בשל משחקי כדור סל שמשחקים בני המשפחה ואורחיהם.
5. בכתב הגנתם טענו הנתבעים כי השער הותקן בהסכמה ובאישור של 88% (32 חתימות) מקרב בעלי הדירות באמצעות תכתובת פרטנית באמצעו הוואטסאפ של בעלי הדירות. השער נפתח כלפי פנים ואינו מפריע לאיש והוא אף הולם בעיצובו את סגנון החומה ובאותו הגובה.
6. לעניין הצבת המצלמות טענו הנתבעים כי לא נדרש היתר בנייה עבורם וכן כי הן צופות לרשות הרבים, או לחצר הנתבעים וכלל לא מופנות דירת התובע.
7. לעניין חישוק הסל שהתקינו, טענו הנתבעים כי מיועד למשחקי שעשו בחר דירתם ואין בו כחל פגיעה בקיר החיצוני וכן כי השימשו בו זנית.
8. בכתב תשובה מטעם התובע טעם כי תכתובת הוואטסאפ שהציגו הנתבעים "מפוברקת" וכי נעשתה רק בדיעבד.

ההליכים עד כה

9. כבר בפתח הדיון שהתקיים בפני ביום 22.5.24, הובהר כי הנתבעים הסירו את חישוק הסל שהתקינו על הקיר המשותף.
10. בתום הדיון וחרף התנגדות ב"כ התובע, ניתנה החלטתי בזו הלשון:
בעקבות הדיון היום אני סבור כי השאלה המרכזית שדרוש להכריע בה, במסגרת התביעה שהוגשה לפניי בתיק זה, היא האם ניתנה הסכמה של רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות כפי שטוענים הנתבעים, להצבת שער בחומה שמקיפה את הגינה הצמודה לדירתם תוך כדי הריסה של חלק מהחומה. הואיל והייתה הכחשה גורפת מטעם התובע לעניין הסתמכות הנתבעים על תכתובת ווטסאפ שלדבריהם נעשתה בינם לבין יתר בעלי הדירות, ואשר במסגרתה ניתנה הסכמה מראש להצבת השער מושא התביעה, מקובלת עליי ההצעה שהעלה ב"כ הנתבעים כי ייעשה כיום סבב החתמה על ידי הנתבעים מול כל בעלי הדירות לקבלת הסכמתם להשארת המצב כפי שהוא קיום, אשרור בדיעבד של ההסכמה שניתנה על ידם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיכך, תוך 3 חודשים (כולל ימי הפגרה) יגישו הנתבעים טופס הסכמה הכולל באותו דף צילום של המצב הקיים, עליו יחתמו מי מבעלי הדירות בדבר הסכמתם להותרת המצב כפי שהוא.

11. ביום 9.8.24 הגישו הנתבעים טופס הסכמה עליו חתומים לכאורה 27 בעלי דירות (להלן: **"מסמך ההסכמות"**). המסמך כולל הודעה לפיה **"אנחנו, דיירי הכורמים 16/1, רוסלן ודיאנה פקר מבקשים את אישורכם להתקנת מצלמות אבטחה על גבי קירות הבניין הצמודים לגינה שלי. בנוסף מבקש בשנית את אישורכם להתקנת שער הכניסה לגינה הפרטית שלי. השער במיקומו וצורתו והשביל המוביל אליו כפי שמופיע בתמונה"**.

12. המסמך כלל תמונה של השער, ושתי תמונות של מצלמות האבטחה. כמו כן כלל טבלה ריקה שבשורות הכותרת שלה מופיעים "דירה; תאריך; שם וחתימה" הטבלה כולל 36 שורות – כמספר הדירות, ועל גביה הוספו חתימות על 27 שורות.

13. בהחלטתי מיום 11.8.24 התבקש התובע להשיב עם הוא עומד על תביעתו. בתגובה השיב התובע כי הוא עומד על מתן צו קבוע האוסר על התקנת חישוק סל על קיר הבית המשותף ובסוגייה של השער העלה שתי טענות: האחת כי טופס ההסכמה שהגישו הנתבעים אינו אותנטי והשנייה כי היה על הנתבעים לכנס אסיפה כללית ולקיים הצבעה על הנושא.

14. בהחלטתי מיום 6.10.24 הפניתי להחלטה שיתנה בתום הדיון שהתקיים בפניי והתובע נדרש להשיב אם הוא עומד על קיום הוכחות בנוגע למסמך ההסכמות.

15. בין לבין נדחתה בקשת התובע לתיקון פרוטוקול הדיון.

16. ביום 2.12.24 הוריתי לצדדים להגיש ראיותיהם וזאת לעניין שלוש הסוגיות הבאות: הותרת השער שהקימו הנתבעים על מכונו; הותרת מצלמות האבטחה שהציבו על הקיר החיצוני של הבית המשותף על כנם; ומתן צו מניעה קבוע כנגד התקנת חישוק סל על הקיר החיצוני של דירת הנתבעים הפונה לחצר דירתם. עוד קבעתי כי הנתבעים יגישו ראיותיהם ראשונים שכן עליהם מוטל הנטל להוכיח כי ניתנה הסכמת רוב בעלי הדירות לשינוי בגדר המהווה רכוש משותף ולהתקנת מצלמות אבטחה על הקיר החיצוני המהווה אף הוא רכוש משותף.

17. מטעם הנתבעים הוגש תצהירו של הנתבע 1 ומטעם התובע הוגש תצהיר התובע עצמו.

18. ביום 7.5.25 התקיימה ישיבת הוכחות בה נחקרו המצהירים ובסופה נשמעו סיכומי הצדדים בעל פה.

סיכומי טענות הצדדים.

19. ב"כ התובע עמד על כך שהתנגד, במסגרת הדיון הראשון שהתקיים, לכך שיותר לנתבעים "להכשיר את השרץ" ולנסות לקבל הסכמות בדיעבד של בעלי הדירות.

כן טען כי משעה שבעל דין מכחיש את האותנטיות של חתימה על מסמך שהוגש כראיה על מגיש המסמך להגיש חוות דעת גרפולוגית להוכיח כי החתימה אינה מזויפת (הפנה לע"א 2619/99



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבידי זהב שיווק לבדים בע"מ נ' אגייב מיכאל, וכן לרע"א 2032/06 האג"נ' עזבון המנוח. סלמאן יוסף זיאן). הנתבעים אף לא הוכיחו כי מי שחתמו לכאורה על מסמך ההסכמות הם בעלי דירה בבית המשותף. הנתבעים נמנעו מלכנס אסיפה טרם התקנת השער והמצלמות וכן נמנעו מלהגיש תצהירים מטעם בעלי הדירות, שלפי טענתם חתמו על הסכמה לכך בדיעבד, או להביאם כעדים. כן ציין כי הריסת החומה אף נעשתה בלא שהוצא היתר בנייה כדין, שכן מדובר בהריסת חלק מחומה שנבנתה כדין.

ב"כ התובע עמד על דרישת התובע כי יינתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להתקין חישוק על גבי הקיר החיצוני.

20. ב"כ הנתבעים הפנה להחלטתי בתום הדיון שהתקיים בפני ביום 22.5.24. בהתאם להחלטה זו פעלו הנתבעים והחתימו על גבי טופס בו תואר המצב הנוכחי, לרבות צילום השער, 32 מבעלי הדירות (צ.ל. 27 – א.א.) על הסכמתם להותרת המצב על כנו. לא נדרש כי כל אחד מהחותמים יגיש תצהיר או יוזמן כעד. ב"כ הנתבעים טען כי החתמה של 32 החותמים על תצהירים כרוכה בהוצאה גבוהה ביותר. מצופה היה שתובע יזמין לעדות אחד מהחותמים שלטענתו חתימתו זויפה. התובע יכול היה לברר עם כל אחד מהחותמים אם אכן חתם על מסמך ההסכמות בקלות רבה. לא נמצא כי התובע שיקר בעדותו. עוד ביקש ב"כ הנתבע כי יתאפשר להם להביא ראיות נוספות לכך שמסמך החתימות אותנטי.

עוד טען כי לא נדרש היתר בנייה להתקנת השער.

21. כטענה חלופית, טען ב"כ הנתבעים כי אף אם יימצא כי לא הוכח שניתנה הסכמת בעלי הדירות, יש להעניק לנתבעים פרק זמן של 180 יום, כפי שניתן להם בעניין הסרת הפרגולה, כדי לכנס אסיפה ולקבל את הסכמת בעלי הדירות.

22. בתגובה לסיכומי ב"כ הנתבע הוסיף ב"כ התובע וציין כי עצם בקשת ב"כ הנתבעים לקיום דיון הוכחות נוסף לצורך השלמת עדויות כמוה כהודאה כי לא הרימו את הנטל להוכיח הסכמות יתר בעלי הדירות.

דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית

23. שעה שמדובר על שינויים שבוצעו ברכוש המשותף, חלה עליהם הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין הקובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן לאחר בדיעבד שימוש חריג ברכוש המשותף

24. אישורה בדיעבד של האסיפה הכללית יכול לרפא את הפגם שבאי קבלת הסכמתה של האסיפה הכללית מראש, כנדרש בסעיף 2(א) לתקנון המצוי. וכבר נקבע בע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין, פ"ד מ(1), 724, 727-728 (1986): "...אמנם מי שמבצע שינוי בדירתו באופן המצריך קבלת הסכמה מתאימה ולא קיבלה מראש, מפר על-ידי כך את הוראות התקנון ובכך הוא מסכן למעשה את השקעתו שכן צפוי הוא לצו נגדי להחזרת המצב לקדמותו. ברם, לא כל הפרת התקנון גוררת עמה בהכרח סנקציה של מתן צו כזה והוא המקרה כאן. כי מה טעם במתן צו כזה, שאפילו אם יבוצע ניתן יהיה לחזור על המעשה ששימש עילה למתן הצו והפעם על סמך הסכמה שהפכה מרטוראקטיבית להסכמה מראש".

וראו גם איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, בעמ' 101: "האסיפה הכללית סוברנית להחליט על שימוש שיעשה ברכוש המשותף והיא רשאית להחליט למפרע על הסכמתה לשימוש מיוחד ברכוש המשותף", וכן ראו עש"א (מחוזי חיפה) 30273-06-10 אטיה-נדב נ' גרוס (נבו, 2.11.10), שם הורה בית המשפט למשיב לנקוט בכינוס אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה שהיה צריך לקבלה טרם שביצע את העבודה, על מנת להכשירה בדיעבד, וראו פסק דינה של כב' המפקחת יעל ליבוביץ (חי') 222/23 פוקס טל נ' פרייברט דוד-דמיטרי (ניתן ביום 12.2.24).

הנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח כי התקנת השער אושרה ע"י מרבית בעלי הדירות
25. בפסק הדין אליו הפנה ב"כ התובע בסיכומיו, ע"א (ת"א) 2619/99 לבידי זהב שיווק לבידים בע"מ נ' אגייב (נבו, 6.2.02) נקבע כך:

"הלכה היא כי נטל ההוכחה לטענת זיוף הינו על המסתמך על החתימה, הוא אשר חייב בהוכחת אמיתותה, שכן על יסוד חתימה אמיתית בלבד יוכל להוציא מחברו (ראו לעניין זה פסק דינו של השופט (כתוארו אז) אורי גורן בהמ' (ת"א) 7610/84 כפרית תעשיות פי. וי. סי. נ' אנדרי ביטון ואח', תקדין מחוזי 92 (3) 455 שם בס' 7, כן ראו ש. קסוטו החתימה בשטרות (בורסי 1997) ע' 49".

26. בהחלטתי מיום 22.5.24 קיבלתי את הצעת הנתבעים כי יותר להם להוכיח אף בדיעבד את הסכמת מרבית בעלי הדירות בבית המשותף להתקנת השער בחומה המקיפה את המגרש ולהתקנת מצלמות אבטחה המותקנות על הקיר החיצוני. יש לציין כי אמנם התובע התנגד להחלטתי זו אך היא נתקבלה חרף דעתו ולא הוגש כנגדה ערעור (שניתן היה להגישו בזכות).

27. לטעמי, מקום בו הפסיקה הכירה באפשרות של אישור בדיעבד של פגיעה בחזות הבית המשותף ואף ברכוש המשותף עצמו בדיעבד, באמצעות כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין לשם כך, ניתן גם לנקוט, באישור המפקח על רישום מקרקעין, בטכניקה אחרת לקבלת הסכמת בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בדיעבד. ניתן היה לראות בכך אישור בדיעבד למעשיהם, זאת חרף התנגדותו הנחרצת של התובע. עוד אציין כי התובע לא טען לפגיעה בקניינו הפרטי בשל התקנת העשר, ואף לא טען לפגיעה בפרטיות בגין הצבת המצלמות, שכן אלו פונות כלפי חוץ לשטח שנמצא מחוץ לשטח הבית המשותף ולחצר הצמודה לדירת הנתבעים.

28. בלב המחלוקת שבפני עומדת השאלה האם הנתבעים הרימו את הנטל להוכיח כי ניתנה הסכמה, ולו בדיעבד, ליצירת פתח בחומה הניצבת על גבול המגרש והתקנת שער כניסה לחצר דירתם. ודוק: אין מחלוקת כי פתיחת פתח הדורש הריסה של חלק מהחומה הניצבת על גבול מגרש הבית המשותף ומהווה רכוש משותף לכל דבר וענין, והתקנת שער שישימש את הנתבעים בלבד, מהווה פגיעה קשה ברכוש המשותף המצריכה אישור של מרבית בעלי הדירות.

29. גם התקנה של מצלמות אבטחה על גבי קיר חיצוני המהווה רכוש משותף, וזאת אף אם אין בה פגיעה בפרטיות של בעלי הדירות בבית המשותף, מהווה שינוי בחזות הבניין הדורשת הסכמה ולו ברוב רגיל מקרב בעלי הדירות.

30. אני סבור כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי ניתנה הסכמה פוזיטיבית של רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות להתקנת השער ו/או המצלמות.

31. לטעמי, על פני הדברים טופס ההסכמות, שהעתקו המקורי הוגש לתיק, נחזה להיות מסמך אותנטי שעליו מתנוססות חתימותיהם של 27 בעלי דירות או דיירים מתוך 36 בבית המשותף. אני אף סבור כי אין להטיל דופי ביושרם של הנתבעים ולקבוע כי זייפו את המסמך. עם זאת, אין זו דרכם של בתי המשפט והמפקחים (השיפוטיים) על רישום מקרקעין ליתן הוראות לבעל דין כיצד מצופה ממנו להוכיח טענתו המרכזית, ודאי כאשר אותו בעל דין מיוצג. משעה שהתובע טען כי מסמך ההסכמות לדידו מזויף, או אינו מייצג חתימה של מי מבעלי הדירות, הנטל להפריך טענה זו מוטל היה על הנתבעים. אני סבור כי לא בהכרח היה צורך להגיש תצהירים של כל בעלי הדירות שנטען כי חתמו על מסמך זה, או לזמנם לעדות, אך לפחות את מרביתם. גם אם הדבר כרוך בטרחה רבה ואף בהוצאות ככל שנדרש לזמן עד להתייצב לעדות, דומה כי לה היה מנוס כי כך יפעלו הנתבעים. ייתכן והגשת תצהירים כאמור במועד שנקבע לכך היתה משכנעת את התובע לחזור בו מטענתו כי מסמך ההסכמות אינו אותנטי.

32. זאת ועוד, צודק ב"כ התובע בטענתו, כפי ששבה ועלתה בחקירה הנגדית של הנתבע 1, כי לא הוכח כלל כי אותם אנשים שחתמו על המסמך הם בעלי דירות בבית המשותף ולא שוכרים או מחזיקים אחרים. טופס ההסכמות אינו מפרט את שמות הבעלים של כל דירה ודירה ואף לא את שמם של החותמים, אלא את מספר הדירה בלבד בצירוף חתימה. אם כן גם מהמסמך עצמו לא ניתן לדעת אם כל אחד מהחותמים עליו הוא אמנם בעלים של דירה בבית המשותף.

33. לאור כל האמור לעיל מצאתי לקבל עקרונית את התביעה ולקבוע כי התובע זכאי לסעד של צו עשה כנגד הנתבעים לסילוק השער והמצלמות שהתקינו ולהשבת המצב לקדמותו. הסעד לפירוק חישוק הסל שהתקינו הנתבעים בוצע, הלכה למעשה, לאחר הגשת התביעה והתייתר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא מצאתי מקום ליתן צו גורף המונע מהנתבעים להתקין חישוק סל ומצלמות אבטחה על גבי הקיר החיצוני של הבניין, כפי שיוסבר להלן.

34. למען הסדר הטוב אציין כי בכתב התביעה עתר התובע גם לפירוק שביל הגישה שהתקינו הנתבעים בגינתם המוביל ל אך כבר בשלבים מוקדמים של ניהול ההליך זנח דרישתו זו וטוב שכך.

הוראות אופרטיביות

35. שני הצדדים הפנו בשלב העדויות, או בסיכומיהם, לפסק הדין שניתן ביום 17.3.25 בבימ"ש השלום באשקלון בת"א 45465-02-23 מיכאלי נ' פקר, ע"י כב' השופט עידו כפכפי. פסה"ד הוגש לתיק ביום 19.3.25 ע"י התובע.

36. מצאתי לנכון לאמץ את גישתו של כב' השופט עידו כפכפי לפיה, על אף שניתן צו המורה לנתבעים לפרק את הפרגולה שהתקינו, קבע כי הצו יבוצע תוך 180 יום על מנת לאפשר להם להשיג היתר בנייה מאת רשויות התכנון והבנייה, או לבוא בדברים עם התובע כדי לגבש הסכמה בדבר מידות הפרגולה שיוכלו להציב.

37. כמפורט לעיל, הפסיקה הכירה באפשרות לאשר בדיעבד פגיעה שבצע בעל דירה ברכוש המשותף, לרבות בחזות הבית המשותף. על כן ניתנת בזה לנתבעים האפשרות לדרוש מנציגות הבית המשותף לכנס אסיפה שלא מן המניין שעל סדר יומה אישור בדיעבד של התקנת השער במיקומו ואישור נוסף להתקנת מצלמות האבטחה שהותקנו על גבי הרכוש המשותף. כינוס האסיפה ייעשה בהתאם להוראות התקנון המצוי.

לא למותר לציין כי התובע טען כי לו היתה מתכנסת אסיפה לדון בבקשה הנתבעים טרם התקנת השער היה בידי התובע לשכנע את מרבית בעלי הדירות כי אין מקום לכך (ראו למשל שאלת ב"כ התובע בחקירה נגדית של הנתבע, עמ' 5 ש' 9-14). אם כן, ככל שתכנס אסיפה כזו, תינתן לתובע האפשרות לשכנע את יתר בעלי הדירות כי אין לתת לכך יד, גם בדיעבד.

נוכח העובדה כי הפגיעה ברכוש המשותף היא משמעותית אני קובע כי נדרש אישור של רוב מוחלט מקרב כלל בעלי הדירות ולא רוב מקרב משתתפי האסיפה. עוד יש להתחשב בכך שהסרת השער והמצלמות הינה פעולה קלה לבצוע אך לא כן בנייה מחדש של אותו חלק בחומה שהנתבעים הרסו.

38. לפיכך, אני מורה כי **בהעדר החלטה של האסיפה הכללית ברוב שקבעתי וזאת תוך 120 יום**, ייכנס לתוקף צו עשה המורה לנתבעים להסיר את מצלמות האבטחה שעל הקיר החיצוני ואת השער שהתקינו בחומת הבית והשבת המצב לקדמותו. על הנתבעים להשתמש בחומרי בנייה הזהים או כמעט זהים לאלו מהם בנויה הגדר מבחינת סוג החומר, צורתו ועיצובו לשם בנייה מחדש של החלק שנהרס על ידם על מנת להשיב את המצב לקדמותו באמצעות קבלן מורשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/43/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומיומן בעבודות מסוג זה. סילוק השער והמצלמות יבוצעו תוך 30 יום מהמועד בו ייכנס לתוקפו צו העשה, ובניית החומה מחדש תעשה תוך 60 יום מהמועד בו ייכנס הצו לתוקפו.

39. אשר למתן צו קבוע לעניין חישוק הסל: כאמור, הנתבעים הסירו את החישוק עוד בטרם התקיים הדיון הראשון. לא מצאתי הצדקה ליתן צו עשה קבוע האוסר על הנתבעים להקים מחדש חישוק סל על גבי הקיר המשותף. בעניין זה אני סבור כי די בהסכמה מראש של בעלי הדירות באסיפה שנושא זה יהיה כלול על סדר יומה, וניתן לאשר התקנה מחדש של חישוק סל במיקום זהה או דומה לזה שהיה קיים בעבר. אמנם, לא יהיה בכך כדי למנוע מהתובע לטעון כי השימוש בסל גורם לו למטרדי רעש ולהגיש תביעה בעוולה של מטרד ליחיד. מנגד, ממילא רשאים הנתבעים להתקין בחצר ביתם עמוד קבוע (כפוף להיתר בנייה ככל שנדרש) או עמוד נייד עליו מותקן חישוק סל. על כן אני דוחה הסעד לצו קבוע לו עתר התובע בנושא החישוק.

הוצאות המשפט

40. ברירת המחדל לפי תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) היא שבתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. הובהר בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתקנה 155 לתקנות נקבע כי "**בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך**". לפי תקנה 153(א) לתקנות, סכום שכר טרחת עורך דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בכפוף לאמור בתקנה 153(ג) לתקנות, וזולת אם מצא בית המשפט שיש להורות על סכום נמוך יותר, מטעמים מיוחדים.

41. בהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנות ובפסיקה, ולנוכח קבלת כל סעדי התביעה למתן צווי עשה, האחד בוצע בפועל והשניים הנוספים ניתנו להלכה, אני מורה כי הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע הוצאות משפט בסך של 12,000 ₪. התשלום יועבר לתובע בתוך 30 יום.

ניתן ביום 3 דצמבר 202522 פברואר 2026, י"ג כסלו תשפ"ו, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין